

1500942-67.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga

Foro de Bertioga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500942-67.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500942-67.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067172/2021 - DEL.POL.BERTIOGA, 16677146 - DEL.POL.BERTIOGA, 689/21/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2067172 -

DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO JESUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Consta na denúncia que: "Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de março de 2021, às 15h20, na Rua Aprovada, 616, Chácara Vista Linda, nesta cidade e comarca de Bertioga, CRISTIANO JESUS DA SILVA, qualificado a fls. 03, transportava, guardava e trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 199 (cento e noventa e nove) porções de cocaína, pesando 270g (duzentos e setenta gramas), 48 (quarenta e oito) porções de maconha, pesando 109g (cento e nove gramas), outras 09 (nove) porções de maconha, pesando 5g (cinco gramas), e 74 (setenta e quatro) porções de crack, pesando 16g (dezesesseis gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de

constatação provisória de fls. 14/15 e fotografias de fls. 23/26. Segundo apurado, nas circunstâncias mencionadas, o denunciado agia de forma suspeita em local conhecido como ponto de drogas. Assim, policiais militares que faziam patrulhamento de rotina no local notaram o denunciado caminhando com uma sacola plástica, momento em que CRISTIANO visualizou os agentes policiais e empreendeu fuga. Contudo, após conseguir pular um muro, ao se deparar com um segundo muro bastante alto, CRISTIANO não conseguiu pular, momento em que os agentes policiais lograram êxito em sua abordagem. Em revista, os agentes policiais encontraram na sacola que estava com o denunciado três aparelhos celulares e as referidas substâncias entorpecentes, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio. Diante dos fatos, CRISTIANO foi preso em flagrante e conduzido ao Distrito Policial. A forma como estavam acondicionadas as drogas, a quantidade apreendida e as circunstâncias em que se deu o flagrante são elementos aptos a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros."

Efetuada a prisão em flagrante delito, foi concedida liberdade provisória (fls. 66/70).

Oferecida a denúncia, foi apresentada Defesa prévia às fls. 128.

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 134/135).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, decretando-se a revelia do acusado (fl. 181).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Respeitado o entendimento da Douta Defesa, não há falar em nulidade do processo penal em razão da não apresentação do réu. O acusado, que respondeu solto por este processo, foi requisitado na unidade prisional (fl. 174), sendo, ademais, pessoalmente intimado da data e horário da audiência (fl. 175). Comunicada a sua soltura (fl. 176), é seu o ônus de comparecer à audiência, não havendo falar em apresentação pelo CDP.

Superada a preliminar, não há outras questões a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade delitiva está demonstrada por: a) auto de prisão em flagrante (fl. 05); b) boletim de ocorrência (fls. 06/08); c) auto de exibição e apreensão (fls. 15/16); d) auto de constatação (fls. 17/18); e) laudo toxicológico (fls. 177/179).

A testemunha Erick Wesley da Silva Lobo Lima declarou que: estava em patrulhamento pela Rua Nico Boliva Neves. Ao passarem pelo local, avistaram o Cristiano segurando uma sacola. Ele se evadiu, pulando um terreno abandonado. Conseguiram alcançá-lo e aborda-lo. Com ele estava a sacola com entorpecentes, sacola e dinheiro. Ele negou a propriedade das drogas. Havia maconha e cocaína e se não se engana três celulares. A testemunha Carlos Alberto Soares declarou que: ali já é um ponto de venda de entorpecentes. Em patrulhamento, avistaram um indivíduo com uma sacola na mão. Ele saiu correndo e pulou o muro de um terreno próximo. Conseguiram pular o muro e aborda-lo dentro do terreno. Na sacola havia maconha, cocaína e crack. Ele falou que os celulares eram dos campanas, negando-se a falar mais.

No caso em julgamento, observo que o acusado foi flagrado com drogas em local conhecido por ser ponto de vendas, as quais se encontravam armazenadas em porções individuais. A quantidade de entorpecentes se mostra incompatível com o consumo individual, denotando a traficância, o que é corroborado pela versão dos policiais militares em Juízo.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363.2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminoso, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o?consequente reconhecimento?do tráfico privilegiado, exige?que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ). 3 O agente que, na qualidade de ?mula do tráfico? agiu de modo esporádico como como transportador da droga ? ainda que em grandes quantidades ? mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do?modus operandi?da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

No caso em julgamento, a quantidade não é elevada (abaixo de 500g líquidos), havendo, por outro lado, reprovação levemente mais elevada em razão da natureza das drogas (cocaína, crack e maconha). De todo modo, observada a primariedade (fl. 37), bem como a ausência de perícia nos celulares apreendidos, não há elementos concretos quanto ao envolvimento do réu com o crime organizado. Naturalmente, a prisão superveniente não será valorada neste processo.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. demonstra a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável.

Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, a quantidade e a variedade de drogas serão valoradas na terceira fase da dosimetria, razão pela qual deixo de invoca-las nesta oportunidade,

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes aplicáveis.

Na terceira fase, aplico o redutor do artigo 33, § 4º em patamar intermediário (1/2), levando em consideração a natureza das drogas apreendidas, resultando na pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena – sursis penal – (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada.

Malgrado a existência de uma circunstância judicial específica desfavorável, não se mostra razoável negar ao acusado a substituição da pena privativa de liberdade.

Dessa forma, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto,

considerando o quantum da pena imposta, pelas mesmas razões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR CRISTIANO JESUS DA SILVA ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput e § 4º da Lei 11.343/2006. Fica a pena privativa de liberdade substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade.

Poderá o réu recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo.

Quanto aos bens apreendidos, deve ser decretada a sua perda em favor da União.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA